

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII MEDICALE

Nr. 3201/04.2025

I. PARTILE :

S.C. MUNMEDICA S.R.L., cu sediul in Ploiesti, strada Decebal nr. 10, tel. 0744966538, inregistrata la registrul Comertului Prahova sub nr.J29/265/2002 si cod fiscal 14506041, avand cont curent nr.RO21RNCB0205019197900001 deschis la B.C.R. Ploiesti, reprezentata prin Dr. MANUELA GALITZ, medic primar medicina muncii,

si
SC SMARTFLIX SRLcu sediul in. BUCURESTI, SECT. 1 Str. 7-1A CHARLES DE GAULLE
tel 0744111141 inregistrata la Reg.Com. 340/2000/2024cod fiscal
RO.49508576 avand cont curent
lareprezentata prinin calitate de
beneficiar

Au convenit incheierea prezentului contract in urmatoarele conditii:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 S.C. MUNMEDICA S.R.L. se obliga sa asigure servicii medicale de medicina muncii conform Legii 319/2006-legea securitatii si sanatatii in munca si H.G. 355/2007 , HG.1169/2011 privind supravegherea starii de sanatate a salariatilor..

III. VALOAREA CONTRACTULUI

Art.2. Pentru serviciile oferite de S. C. MUNMEDICA S.R.L., BENEFICIARUL va achita acestei contravaloarea conform anexei nr.1.

In cazul modificarii numarului de angajati fata de.... persoane valoarea contractului se va modifica in mod automat cu valoarea serviciilor medicale prestate pentru numarul real de persoane angajate, fara incheierea unor acte aditionale, ci numai cu mentiunea in factura a numarului de persoane pentru care s-au prestat servicii medicale pe luna respectiva.

IV. PLATA CONTRACTULUI

Art. 3. Plata va fi facuta de beneficiar pe baza facturii intocmita de S.C. MUNMEDICA S.R.L.

3.1 Plata se va face prin transfer bancar .

3.2 In cazul in care BENEFICIARUL nu plateste in termen de 15 (cinsprezece) zile contravaloarea facturii emise, acesta nu va mai primi serviciile medicale contractate, avind obligatia de a plati atat suma lunara datorata cit si penalitatile de 0,3 % din valoarea contractului ,calculata la cursul de schimb al BNR din ziua respective, pentru fiecare zi de intarziere.

3.3 Daca penalitatile prevazute in art.3.2 nu acopera integral prejudiciul adus S.C. MUNMEDICA S.R.L, acesta va putea solicita acordarea de daune in completare.

3.4 Valoarea prezentului contract va putea fi modificata numai in urma negocierii partilor, prin acordul scris al acestora de modificare a prezentului contract. Exceptie face modificarea sumei de plata datorate cresterii sau scaderii numarului personalului. Prima negociere se va putea face dupa derularea a cel putin 3 (trei) luni de la data incheierii contractului.



V. DURATA CONTRACTULUI

Art.4 Prezentul contract se incheie pe o perioada ferma de luni, incepind cu data de

Art. 5 La incheierea perioadei de luni, clauzele prezentului contract se pot negocia in termen de 15 (cincisprezece) zile de la expirarea contractului. Daca in acest termen , nici una din parti nu isi manifesta dorinta de incetare a contractului cu cel putin 15 (cincisprezece) zile inainte, contractul se considera reinnoit automat cu perioade succesive, egale cu cea mentionata anterior.

VI. OBLIGATIILE PARTILOR

Art.6 Partile se vor sesiza reciproc asupra oricarei neconcordante intervenite asupra executarii obligatiilor asumate prin prezentul contract, incercind rezolvarea pe cale amiabila a acestora.

6.1 BENEFICIARUL se obliga :

6.1.1. Sa achite cu regularitate facturile emise de prestator, conform dispozitiilor prezentului contract.

6.1.2. Sa sesizeze cu promptitudine S.C. MUNMEDICA S.R.L. asupra oricarei nereguli constatate in desfasurarea contractului.

6.1.3. Sa comunice S.C. MUNMEDICA S.R.L. lunar orice modificare ce ar putea afecta activitatea acestuia sau comunicarea intre cele doua parti.

6.1.4. Beneficiarul are obligatia de a aduce la cunostinta prestatorului, printr-o notificare scrisa orice schimbare de personal (noi angajati, incetarea contractului de munca, schimbare postului ocupat de angajat) si de a asigura mobilizarea angajatilor la controlul medical periodic.

6.2 S.C. MUNMEDICA S.R.L se obliga :

6.2.1. Sa asigure serviciile medicale de medicina muncii la standardul impus de Normele Profesiei Medicale.

6.2.2. Sa dovedeasca initiativa si spirit de cooperare cu BENEFICIARUL, in desfasurarea prezentului contract, prin propunerea unor metode de lucru eficiente, moderne si a unor solutii profesionale la problemele ridicate de executarea obligatiilor contractuale.

6.2.3. Sa informeze BENEFICIARUL asupra oricaror impedimente ivite din cauza acestuia din urma sau a angajatilor acestuia , in desfasurarea activitatilor medicale, pentru remedierea lor in timp util.

6.2.4. SC MUNMEDICA SRL functioneaza ca si operator pentru datele privitoare la sanatate , informatii ce tin de datele cu caracter personal si datele medicale ale pacientilor folosite pentru intocmirea dosarelor medicale , gestionarea acestor dosare medicale si a analizelor de laborator si examenarilor paraclinice, avand ca scop eliberarea fiselor de aptitudine .

VII. REZILIEREA CONTRACTULUI SI RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art.7. Rezilierea contractului se poate face, la initiativa uneia dintre parti, in cazul nerespectarii conditiilor contractuale de catre celalta parte, dupa cel putin o notificare scrisa a partii prejudiciate si acordarea unui termen de gratie de 30 (treizeci) de zile in vederea remedierii celor constatate.

7.1. In cazul in care BENEFICIARUL reziliaza prezentul contract pentru o cauza ce nu poate fi asociata in nici un fel cu nerespectarea termenilor contractuali decat S.C. MUNMEDICA S.R.L., are obligatia de a achita valoarea contractului pe perioada ramasa pina la data expirarii acestuia.



VIII. CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUI

Art. 8.1. O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti :

a).de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea contractului

b). de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.

Art.8.2. Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare indeplinirii contractului:

a).informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asaemenea dezvaluire; sau

b). partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

IX.FORTA MAJORA

Art.9.1.Forta majoraapara de raspundere partea care o invoca in conditiile legii.Cazul de forta majora va fi notificat celeilalte parti in termen de maxim 5 (cinci)zile de la aparitie.

X.LITIGII

Art.10.1Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu executarea prezentului contract vor fi solutionate pe cale amiabila, prin conciliere directa.

In cazul in care acest lucru nu este posibil, partile convin de comun acord ca litigiul sa fie solutionat de catre instantele de judecata competente din Ploiesti.

XI. ALTE CLAUZE

Art. 11.1 Orice modificare a prezentului contract se va face de comun acord prin Acte Aditionale

Art. 11.2 Prestatorul garanteaza BENEFICIARULUI ca detine toate autorizatiile legale si indeplineste toate conditiile pentru prestarea activitatii la care sa angajat prin prezentul contract. In cazul pierderii uneia dintre aceste calitati , S.C. MUNMEDICA S.R.L se obliga sa notifice de urgenta ,BENEFICIARUL in acest sens, iar prezentul contract devine nul de drept.

Art. 11.3 Serviciile medicale se vor efectua la sediul BENEFICIARULUI, pe baza unui program stabilit de comun acord.

Drept pentru care s-a semnat prezentul contract in.....2..... exemplare din care unul pentru.....SC SMARTFLIX SRL..... si unul pentru S.C. MUNMEDICA S.R.L.

BENEFICIAR



S.C. MUNMEDICA S.R.L.
Dr. MANUELA GALITZ



Anexa nr. 1

Tarifele prestatiilor care fac obiectul contractului nrsunt prezentate mai jos..

Contravaloarea serviciilor prestata pentru un angajat este considerata a fi de...*15 lei*.../angajat/an.

Analize de laborator si de specialitate	Tarif lei /angajat
<i>ex. clin. general</i>	<i>-</i>
<i>Anal. med. mucoz</i>	<i>-</i>
<i>Ex oftalmologic</i>	<i>-</i>
<i>Tru de noapte</i>	<i>90 lei/pers/av.</i>
<i>ECG, glicemie, ex psihologic.</i>	
<i>Scd. dlu.</i>	<i>120 lei/pers/av.</i>
<i>ex microbiologic</i>	<i>-</i>
<i>ex coproparazitologic</i>	<i>-</i>
<i>Ag de poziti</i>	<i>120 lei/av/pers.</i>
<i>ex. clin. gen, anal. med. mucoz</i>	<i>-</i>
<i>ECG, vizio, audio, ex psiholg</i>	<i>-</i>
<i>probe neuro</i>	<i>-</i>

BENEFICIAR



S.C. MUNMEDICA S.R.L.

